

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1763/2530

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นาย ประสิทธิ์ ศรีกระจิ บ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 575, มาตรา 448, มาตรา 164

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเป็นลูกจ้างประจำของโจทก์ มีหน้าที่ขับรถยนต์โดยสารประจำทางตามสัญญาจ้างแรงงาน จำเลยฝ่าฝืนคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานตามหน้าที่ เป็นเหตุให้รถของโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นค่าฟองที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำผิดหน้าที่ บกพร่องต่อหน้าที่ อันเกิดแต่สัญญาจ้างแรงงานในการขับรถ ขอให้บังคับจำเลยตามสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8(1) มีใช้คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดจึงนำอายุความหนึ่งปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 มาปรับแก้คดีหาได้ไม่ ต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามมาตรา 164.(ที่มานะดี)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นลูกจ้างประจำของโจทก์ มีหน้าที่ขับรถยนต์โดยสารประจำทางตามสัญญาจ้างแรงงาน จำเลยได้กระทำการฝ่าฝืนคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานตามหน้าที่ กล่าวคือ จำเลยขับรถโดยสารประจำทางด้วยความเร็วสูงประมาทปราศจากความระมัดระวังเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์โดยสารประจำทาง

อีก 2 คัน ทำให้รถโจทก์เสียหายเป็นเงิน 42,260 บาท โจทก์ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วมีคำสั่งไล่จำเลยออก และได้หักเงินชดเชยค่าเสียหายบางส่วนแล้ว คงเหลือที่ต้องรับผิดชอบจำนวน 23,160 บาท ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 24,413.59 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในเงินต้น 23,160 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า 'จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่จำเลยประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย แม้จะได้กระทำในขณะที่เป็นลูกจ้างโจทก์ ก็ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ มิใช่ผิดสัญญาจ้างแรงงาน จึงต้องนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 มาปรับแก้คดีนี้ขึ้นพิเคราะห์แล้ว โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเป็นลูกจ้างประจำของโจทก์ มีหน้าที่ขั้บรถยนต์โดยสารประจำทางตามสัญญาจ้างแรงงานจำเลยฝ่าฝืนคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานตามหน้าที่เป็นเหตุให้รถของโจทก์ได้รับความเสียหาย ค่าฟ้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นค่าฟ้องที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำผิดหน้าที่ บกพร่องต่อหน้าที่อันเกิดแต่สัญญาจ้างแรงงานในการขั้บรถ ขอให้บังคับจำเลยตามสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 (1) มิใช่คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดจึงนำอายุความหนึ่งปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 มาปรับแก้คดีนี้หาได้ไม่ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ฟ้อง

โจทก์มีอายุความสิบปีตามมาตรา 164 คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความนั้นชอบแล้ว
อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน'

(จำนอง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>